



Ons ACM/DE/2014/200692
kenmerk:
Zaaknummer: 13.0260.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	5
4	Relevante feiten en omstandigheden.....	8
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag.....	10
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	10
5.2	Eisen aan aanvrager.....	11
5.3	Ontheffingsgronden	12
6	Dictum	15
	Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen	18
	Bijlage 2 - Reactie op ontvangen zienswijzen.	19



1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van NXP Semiconductors Netherlands B.V. (hierna: aanvrager) van 2 mei 2013 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het terrein aan de Gerstweg 2, bestaande uit de kadastrale percelen 1163, 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415, te Nijmegen.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 bevat een kadastrale kaart waarop de afbakening van het GDS is ingetekend. Bijlage 2 bevat een reactie op de ontvangen zienswijzen op het ontwerpbesluit.



2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

5. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
6. Bij brief van 2 mei 2013, ontvangen op 2 mei 2013,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en/of b, van de E-wet. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 15, tweede lid, van de E-wet. ACM heeft deze termijn op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet verlengd met zes maanden. ACM heeft aanvrager bij brief² van 6 juni 2013 hierover geïnformeerd. De totale beslistermijn bedraagt na verlenging twaalf maanden.
7. Bij brief van 6 juni 2013³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 18 juli 2013, ontvangen op 19 juli 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
8. Van de ontvangst van de aanvraag heeft ACM in de Staatscourant van 16 augustus 2013 mededeling gedaan. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, www.acm.nl, gemeld. Belanghebbenden hebben twee weken de tijd gekregen om een reactie in te dienen bij ACM. ACM heeft geen reactie ontvangen.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 oktober 2013 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 oktober 2013 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁵ en op haar internetpagina gepubliceerd.
10. Op 21 november 2013 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting in overleg met aanvrager geannuleerd.
11. ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van aanvrager. Deze zienswijzen zijn gepubliceerd op de internetpagina van ACM. In bijlage 2 bij dit besluit heeft ACM haar reactie op de ingebrachte zienswijzen gegeven. Indien een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit, dan heeft ACM dat duidelijk in het besluit aangegeven.

¹ Met kenmerk ACM/DE/2013/100627.

² Met kenmerk ACM/DE/2013/201955.

³ Met kenmerk ACM/DE/2013/201955.

⁴ Met kenmerk ACM/DE/2013/101493.

⁵ Met kenmerk ACM/DE/2013/204757.



3 Wettelijk kader

12. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
13. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
- b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;”*



14. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten⁶.*
- 6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30⁷, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95b, 95c en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*

⁶ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

⁷ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



- a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*



4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
16. Aanvrager motiveert door middel van een omschrijving, een single line diagram en een kadastrale kaart dat er sprake is van elektriciteitsnet op het terrein aan de Gerstweg 2 te Nijmegen. Het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau van 10 kV en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is volgens aanvrager aangesloten op een transformator van Liander Infra Oost N.V. (hierna: Liander) die op zijn beurt is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).
17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet is volgens aanvrager gelegen in de kadastrale percelen 1163, 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415. Aanvrager heeft een beroep gedaan op artikel 5:20, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek (hierna: BW). Door middel van uittreksels uit het Kadaster heeft aanvrager onderbouwd dat hij eigenaar is van de percelen 1163, 1410, 1411 en 1415. Op deze percelen is een recht van opstal ten behoeve van Nadine Netwerk B.V. gevestigd voor de nutsvoorzieningen, maar dit heeft volgens aanvrager geen betrekking op het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is aangevraagd. Dit is onderbouwd met het overleggen van de akte tot vestiging van het opstalrecht ten behoeve van Nadine Netwerk B.V. van 4 juli 2011. Met betrekking tot de percelen 1412, 1413 en 1414 heeft aanvrager onderbouwd dat er een recht van opstal ten gunste van hem is gevestigd met betrekking tot de nutsvoorzieningen. Tot slot heeft aanvrager een beroep gedaan op artikel 5:20, tweede lid, van het BW. Aanvrager stelt in dit verband dat het elektriciteitsnet in het verleden is aangelegd en uitgebreid in opdracht van en voor rekening van de rechtsvoorganger van aanvrager. Daarnaast stelt aanvrager dat hij de partij is die optreedt als eigenaar/beheerder van het elektriciteitsnet en daarom op grond van artikel 5:20, tweede lid, van het BW in samenhang met artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (hierna: ONWB) tevens is aan te merken als de 'bevoegd aanlegger'.



18. Op het elektriciteitsnet zijn twee afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	NXP Semiconductors Netherlands B.V.	Gerstweg 2, 6534 AE Nijmegen
2.	Kadans Vastgoed B.V.	Gerstweg, gebouw M, 6534 AE Nijmegen

19. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers of productie-installaties aangesloten. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager geen aan aanvrager verwante bedrijven aangesloten. Aanvrager gebruikte in het jaar 2012 meer dan 90% van de getransporteerde elektriciteit.
20. Het productieproces van de gebruikers op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager om specifieke technische redenen geïntegreerd. Aanvrager heeft vermeld dat de elektriciteit gebruikt wordt voor de productie van utilities (water, perslucht, demiwater en vacuüm), de productie van halffabricaten en eindproducten van aanvrager en de verlichting en ict-installaties. De gehele utility voorziening op de locatie is één onlosmakelijk samenhangend geheel, noodzakelijk voor de fabricageprocessen in de fabrieken van aanvrager. Volgens de aanvrager is de elektriciteitsvoorziening daar een cruciaal onderdeel van en functioneert het elektriciteitsnet samen met de hoogspanningsinstallatie van Liander als één onderling nauwkeurig op elkaar afgestemd technisch systeem. Aanvrager beschouwt daarom de bedrijfsprocessen van aanvrager en Liander als een geïntegreerd bedrijfs- of productieproces in de zin van de wet. Volgens aanvrager is er geen sprake van een geïntegreerd bedrijfs- of productieproces tussen aanvrager en Kadans.
21. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.
22. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Alle installaties zijn opgenomen in een geautomatiseerd informatiesysteem. Daarin wordt per installatie bijgehouden welk preventief onderhoud nodig is en welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. De 10 kV-installatie in gebouw DD wordt in opdracht van aanvrager onderhouden door Liandon B.V. Aanvrager heeft twee installatieverantwoordelijken aangesteld. Er is een 24-uurs wachtdienst aanwezig op de locatie om storingen te ondervangen. Vervangingsinvesteringen kunnen voortvloeien uit de bevindingen uit inspecties en tijdens het preventief onderhoud. Op basis van het verbruik worden aanpassingen of uitbreidingen van het GDS vastgesteld.



5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

23. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

24. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

25. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander, conform hetgeen door aanvrager in de zienswijze naar voren is gebracht. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen twee verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.
26. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau dat lager is dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.
27. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met



gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het terrein aan de Gerstweg 2, te Nijmegen is. Het terrein bestaat volgens aanvrager uit de kadastrale percelen 1163, 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415. ACM constateert dat er op perceel 1163 geen 10 kV kabels bevinden die onderdeel uitmaken van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Daarnaast heeft aanvrager in de zienswijze aangegeven dat gebouw DD, gelegen in kadastraal perceel 1415 volgens hem geen onderdeel uitmaakt van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen. Hier is de transformator van Liander gelegen, welke onderdeel uitmaakt van het openbare net. ACM kan zich vinden in deze inperking van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen. Om deze reden stelt ACM vast dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen te definiëren is als het terrein aan de Gerstweg 2, bestaande uit de kadastrale percelen 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415, exclusief gebouw DD, te Nijmegen. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het terrein aan de Gerstweg 2, te Nijmegen bestaande uit de kadastrale percelen 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415, exclusief gebouw DD.

28. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er twee niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
29. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

30. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.



31. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de verstreekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door het beroep op artikel 5:20, tweede lid, van het BW (bevoegd aanlegger). Aanvrager heeft toegelicht dat het elektriciteitsnet is aangelegd en uitgebreid ten behoeve van zijn rechtsvoorganger. Daarnaast heeft aanvrager aangevoerd dat hij optreedt als exploitant van het elektriciteitsnet. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet.
32. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van uittreksels van de Kamer van Koophandel. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.
33. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

34. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen
- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.
- Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstreekte informatie een beroep op de beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.
35. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, is er geen sprake van geïntegreerdheid van de bedrijfs- of productieprocessen van aanvrager en Kadans Vastgoed B.V. Aanvrager heeft dit bevestigd.



36. Aanvrager heeft gesteld dat er geen sprake hoeft te zijn van integratie van de bedrijfs- of productieprocessen van de afnemers, aangezien de E-wet spreekt van gebruikers. Aanvrager heeft vervolgens aangevoerd dat Liander een gebruiker van het GDS van aanvrager is. Liander is eigenaar van het gedeelte van het hoogspanningsstation dat op 10 kV opereert. Dit is het hoogspanningsstation dat is gevestigd in gebouw DD op het terrein van aanvrager. Dit blijkt uit een overgelegde notariële akte van 2 juli 2002 met betrekking tot perceel F1239. Aanvrager heeft gesteld dat de bedrijfs- en productieprocessen van aanvrager en Liander geïntegreerd zijn. ACM merkt hieromtrent het volgende op.
37. ACM bevestigt dat blijkens artikel 15, eerste lid, van de E-wet de bedrijfs- of productieprocessen van de gebruikers geïntegreerd dienen te zijn. De term gebruikers kan in voorkomende gevallen ruimer geïnterpreteerd worden dan afnemers. Aanvrager heeft betoogd dat tot de term ‘gebruikers’ in ieder geval de eigenaren van de op elkaar aangesloten technische stelsels voor transport van elektriciteit moeten worden gerekend. ACM volgt dit standpunt niet. Liander kan niet worden aangemerkt als aangeslotene op het GDS van aanvrager. ACM licht dit hierna toe.
38. Uit de overgelegde notariële akte van 1 juli 2011 met betrekking tot perceel F1350 (dit betreft thans de kadastrale percelen 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415) blijkt dat de eigendom van de schakelinstallatie op 150 kV door Liander is overgedragen aan Nadine Netwerk B.V. (hierna: Nadine). De enige aandeelhouder van Nadine Netwerk B.V. is Tennet TSO (hierna: Tennet). Het gedeelte van de schakelinstallatie dat op 10 kV opereert is in eigendom van Liander gebleven, zo is in de zienswijze door aanvrager verduidelijkt.
39. Liander is de eigenaar van het 10 kV gedeelte van het schakelstation. Hij is tevens de regionale netbeheerder van het openbare elektriciteitsnet in het gebied waar het GDS is gelegen. ACM concludeert derhalve dat het 10 kV gedeelte van het schakelstation tot het openbare net behoort. Het openbare net kan geen onderdeel uitmaken van een GDS als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, van de E-wet. Bovendien stelt ACM vast dat ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet in samenhang gelezen met artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet een GDS dient te zijn gelegen binnen een geografisch afgebakende locatie en daarbij het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS binnen deze geografisch afgebakende locatie te zijn geïntegreerd om specifieke technische of veiligheidsredenen. Aanvrager heeft in de zienswijze expliciet aangegeven dat het gebouw DD niet tot de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen behoort. Het schakelstation van Liander is gelegen in gebouw DD. ACM constateert dat dit schakelstation derhalve geen onderdeel uitmaakt van de locatie waarop het GDS is gelegen. Gelet op het voorgaande kan er geen sprake zijn van geïntegreerdheid tussen aanvrager en Liander.



40. ACM concludeert dat aanvrager hiermee niet heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Daarom heeft ACM vervolgens beoordeeld of de ontheffingaanvraag voldoet aan de b-grond.
41. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager geen verwante bedrijven aangesloten op het GDS. Aanvrager neemt meer dan 90% van de getransporteerde elektriciteit af. Daarnaast heeft aanvrager gesteld dat het elektriciteitsnet in het verleden is aangelegd en uitgebreid in opdracht van en voor rekening van (de rechtsvoorganger van) aanvrager. ACM concludeert dat aanvrager hiermee heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.
42. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.



6 Dictum

43. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan NXP Semiconductors Netherlands B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het terrein aan de Gerstweg 2, bestaande uit de kadastrale percelen 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415, exclusief gebouw DD, te Nijmegen.

44. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoeegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
- b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:



- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particulier net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.



45. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 19 februari 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

17/21

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.



Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is



18/21



Bijlage 2 - Reactie op ontvangen zienswijzen.

1. ACM heeft zienswijzen ontvangen van aanvrager. ACM heeft de ingebrachte zienswijzen per onderwerp geclusterd, samengevat en genummerd. Elke zienswijze is voorzien van een reactie van ACM. Ook geeft ACM aan of een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Indien dit het geval is, geeft ACM kort aan wat de wijziging inhoudt.

Zienswijze 1 “Geografische afbakening”

Samenvatting zienswijze 1 “Geografische afbakening”

2. Aanvrager merkt op dat het gebouw DD op het bedrijventerrein van aanvrager geen deel uitmaakt van het aan aanvrager toebehorende elektriciteitsnet. Aanvrager heeft verzocht de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen dusdanig te omschrijven dat gebouw DD expliciet geen onderdeel uitmaakt van de geografische afbakening waarvoor aanvrager verantwoordelijk is.

Reactie zienswijze 1 “Geografische afbakening”

3. ACM stelt vast dat uit het ontwerpbesluit onvoldoende duidelijk blijkt dat gebouw DD geen onderdeel uitmaakt van de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen. Gelet op de zienswijze van aanvrager en de overgelegde notariële akte van 1 juli 2011, besluit ACM om de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het terrein aan de Gerstweg 2, bestaande uit de kadastrale percelen 1410, 1412, 1413, 1414 en 1415, zodanig te wijzigen dat dit exclusief gebouw DD, te Nijmegen is.

Conclusie zienswijze 2 “Geografische afbakening”

4. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. ACM heeft de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen aangepast. De wijziging staat beschreven in paragraaf 27 van dit besluit.

Zienswijze 2 “Geïntegreerdheid met een gebruiker van het GDS”

Samenvatting zienswijze 2 “Geïntegreerdheid met een gebruiker van het GDS”

5. Aanvrager heeft in de zienswijze verduidelijkt dat het schakelstation gelegen in gebouw DD slechts gedeeltelijk is overgedragen naar TenneT. De notariële akte van 1 juli 2011 heeft enkel betrekking op het gedeelte van het schakelstation dat opereert op 150 kV. Het 10 kV gedeelte van het schakelstation is dan ook nog steeds in eigendom van Liander. Aanvrager stelt zich derhalve op het standpunt dat zijn elektriciteitsnet niet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Tennet, maar op het elektriciteitsnet van Liander.
6. Aanvrager heeft vervolgens gesteld dat de overwegingen in het ontwerpbesluit dat het beroep van aanvrager op de a-grond niet kan slagen, omdat het schakelstation van TenneT niet als een in dit criterium bedoelde ‘gebruiker’ van het GDS van aanvrager kan worden aangemerkt berust op een ondeugdelijke motivering. Aanvrager stelt dat Liander is aangesloten op het GDS van aanvrager en derhalve dient te worden aangemerkt als gebruiker in de zin van



artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Daarmee wordt volgens aanvrager voldaan aan de a-grond.

Reactie zienswijze 2 “Geïntegreerdheid met een gebruiker van het GDS”

7. ACM constateert dat in het ontwerpbesluit inderdaad ten onrechte is geconcludeerd dat het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Tennet. ACM erkent dat het elektriciteitsnet van aanvrager is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander dat opereert op 10 kV. Als gevolg hiervan concludeert ACM dat sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. ACM heeft dit aangepast in onderhavig besluit. ACM heeft ook de a-grond opnieuw beoordeeld.
8. ACM volgt het standpunt van aanvrager dat er sprake is van een geïntegreerd bedrijfs- of productieproces van aanvrager en Liander niet. Liander is de eigenaar van het 10 kV gedeelte van het schakelstation. Hij is tevens de regionale netbeheerder van het openbare elektriciteitsnet in het gebied waar het GDS is gelegen. ACM concludeert derhalve dat het 10 kV gedeelte van het schakelstation tot het openbare net behoort. Het openbare net kan geen onderdeel uitmaken van een GDS als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, van de E-wet. Bovendien stelt ACM vast dat, ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet in samenhang gelezen met artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet, een GDS dient te zijn gelegen binnen een geografisch afgebakende locatie en daarbij het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS binnen deze geografisch afgebakende locatie te zijn geïntegreerd om specifieke technische of veiligheidsredenen. Aanvrager heeft in de zienswijze expliciet aangegeven dat het gebouw DD niet tot de geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen behoort. Het schakelstation van Liander is gelegen in gebouw DD. ACM constateert dat dit schakelstation derhalve geen onderdeel uitmaakt van de locatie waarop het GDS is gelegen. Gelet op het voorgaande kan er geen sprake zijn van geïntegreerdheid tussen aanvrager en Liander.
9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen constateert ACM dat in het onderhavige geval geen sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. ACM concludeert dat aanvrager hiermee niet gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Ten overvloede merkt ACM op dat de aanvraag van aanvrager is gehonoreerd op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. De rechtsgevolgen van het honoreren van de aanvraag zijn hetzelfde, ongeacht de grond waarop de ontheffing wordt verleend.



Conclusie zienswijze 2 “Geïntegreerdheid met een gebruiker van het GDS”

10. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit, in de zin dat de feiten op basis waarvan de beoordeling van de a-grond heeft plaatsgevonden zijn aangepast naar aanleiding van de verduidelijking in de zienswijze. In randnummer 25 staat vermeld dat het GDS van aanvrager is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. De conclusie die ACM verbindt aan de beoordeling van de a-grond blijft echter ongewijzigd. Er is geen sprake van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Deze beoordeling en de conclusie staan beschreven in paragraaf 38 tot en met 42 van dit besluit.